

0061879-96.2016.8.26.0050

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Margot Chrysostomo Corrêa

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 6ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 21/07/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial (Flagrante) - 4029/2016 - 1º

Distrito Policial - Sé, 1209/2016 - 1º Distrito Policial - Sé

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JAMESSON FERREIRA DA SILVA

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Margot Chrysostomo ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

6ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraao Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0061879-96.2016.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0061879-96.2016.8.26.0050

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial (Flagrante) - 4029/2016 - 1º

Distrito Policial - Sé, 1209/2016 - 1º Distrito Policial - Sé

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JAMESSON FERREIRA DA SILVA

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Margot Chrysostomo Corrêa

V I S T O S.

JAMESSON FERREIRA DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado, processado e, ao final, condenado por infração ao artigo 33, caput, da Lei 11343 de 2006, ao cumprimento de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e ao pagamento do valor

correspondente a 166 (cento e sessenta e seis) dias multa, devendo iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade em regime aberto. A sentença transitou em julgado para a acusação em 06 de fevereiro de 2018 (fls. 226) e para o sentenciado em 13 de novembro de 2019 (fls. 297). É, em síntese, o relatório.

DECIDO.

Está extinta a punibilidade do acusado por força da prescrição da pretensão executória. E, em se tratando de prescrição, matéria de ordem pública, deve ser reconhecida a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição, inclusive de ofício, nos termos do artigo 61, caput, do Código de Processo Penal.

Nesse sentido: "A prescrição é matéria de ordem pública e deve ser conhecida independentemente da vontade do réu, cuja declaração, com amplos e abrangentes efeitos, põe fim à demanda, apagando todo o acontecimento como se jamais tivesse existido, considerado o réu inocente com todos os seus corolários e obstruindo, por isso, a apreciação do *meritum causae*" (TACRIM-SP - AC - Rel. Ribeiro dos Santos - RJD 4/128; BMJ 77/11 e RT 646/299).

Assim é que o acusado foi condenado ao cumprimento de um ano e oito meses de reclusão e multa.

Tendo em vista o trânsito em julgado da sentença penal condenatória para a acusação ocorreu em 06 de fevereiro de 2018 - fl. 226 -, e até a presente data não teve início a execução da pena, decorrido lapso temporal superior a quatro anos, consumou-se a prescrição da pretensão executória.

Ante o exposto, JULGO EXTINTA a PUNIBILIDADE do acusado JAMESSON FERREIRA DA SILVA, por força da prescrição da pretensão executória, fazendo-o com fundamento nos artigos 107, inciso IV, 109, inciso v e 110, todos do Código Penal.

P.R.I.C.

São Paulo, 21 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA